

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אלעזר שטרן
יאיר לפיד

2067/25/פ

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – קציבת זמן לכריכת ענייני ממון ומשמורת),
התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953¹, בסעיף 3,
אחרי "שיפוט יחודי" יבוא "למשך שנה".

דברי הסבר

לבתי הדין הרבניים יש סמכות בלעדית לדון בנושאי נישואין וגירושין. בנושאים הנלווים לגירושין (כגון משמורת, מזונות ילדים וחלוקת רכוש) יש לבתי הדין הדתיים סמכות מקבילה לסמכות בית המשפט לענייני משפחה אם התבצעה כריכה כדין. כיום, בן הזוג שמגיש את תביעתו בנושאים הנלווים לגירושין ראשון, קובע למעשה את סמכות השיפוט בעניינים אלה בהתאם למקום אליו הגיש את התביעה – זהו "מרוץ הסמכויות".

כריכת עניינים כמו חלוקת הממון ומשמורת הילדים עם סידור הגט, גורם לעתים קרובות להפעלת לחץ בלתי הוגן מצד גברים כלפי נשותיהם. מוצע לקבוע כי בתום שנה מיום הגשת התביעה לגירושין בבית הדין תיפסק כריכת עניינים אלו עם הגט, וסמכותו של בית הדין לדון בהם תפקע. במצב זה יעבור הדיון בנושאים אלו לבית המשפט לענייני משפחה, ואילו בבית הדין יימשך דיון בעניין הגירושין עצמו בלבד (סידור הגט). תיקון זה יפחית מהאפשרות להפעיל לחץ בלתי הוגן שיש בידי הצד השולט בגט (על פי רוב גברים, אך גם נשים).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת אלעזר שטרן ויאיר לפיד (פ/23/483).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 165.